DOSSIÊ

Pedidos de impeachment, apuração de fatos e crime de responsabilidade

Presidente da República · 3º mandato (2023–2026)

Compilado em 26 de outubro de 2026 a partir de documentos públicos do TCU, da Câmara dos Deputados e de reportagens identificadas

Conteúdo

Parte I	Relatório: pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados (2023–2026)
Parte II	Representação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para apuração de fatos, com caderno de provas (caminho recomendado)
Parte III	Pedidos de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) a sete órgãos, com quadro de controle e modelo de recurso
Parte IV	Minuta de denúncia por crime de responsabilidade, com matriz de provas (alternativa, se a apuração confirmar os fatos)
Parte V	Anexo: síntese dos fatos em JSON (estrutura solicitada)

Antes de usar este material

- Ordem sugerida: primeiro os pedidos de acesso à informação (Parte III) e a representação para apuração (Parte II). A denúncia (Parte IV) só faz sentido se a apuração demonstrar conduta pessoal do Presidente.
- As Partes II, III e IV são minutas. Confira os campos em amarelo e retire as páginas de notas antes do envio.
- **Identificação preenchida como ANÔNIMO.** A denúncia (Parte IV) não é admitida sem denunciante identificado e firma reconhecida. A representação (Parte II) pode ser recebida só como comunicação. Os pedidos de acesso à informação (Parte III) exigem cadastro, mas o Fala.BR permite preservar a identidade.
- Os sites do TCU e da Câmara não puderam ser acessados diretamente durante a pesquisa. Os números dos acórdãos foram confirmados por PDFs e registros do próprio TCU encontrados em busca web. O inteiro teor de cada acórdão deve ser conferido em pesquisa.apps.tcu.gov.br.
- Conclusão técnica: os documentos oficiais não demonstram, por si sós, crime de responsabilidade. O TCU aprovou com ressalvas as contas de 2023 a 2025, e os pedidos anteriores não foram recebidos pela Câmara.

Atualização: Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário

Esta decisão é posterior às analisadas na primeira versão da minuta. Foi incorporada à representação (item 9) e à denúncia (item 8-A e matriz de provas), e seu inteiro teor é pedido ao TCU na Parte III.

Processo	TC 024.312/2024-0 (Representação, Programa Pé-de-Meia)
Autor	Ministério Público junto ao TCU
Relator	Ministro Augusto Nardes
Revisor	Ministro Odair Cunha
Sessão	25/08/2026, extraordinária; Ata nº 32/2026-Plenário
Código	AC-2261-32/26-P
Votação	Unânime: prevaleceu a proposta do relator, com acolhimento das ponderações do revisor

O que foi possível confirmar sobre o conteúdo. Segundo trechos dos registros de pesquisa do TCU, o sumário aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do programa. O dispositivo autoriza, excepcionalmente, a execução temporária do programa. A decisão faz referência ao Acórdão 297/2025, que havia exigido a regularização orçamentária. Segundo a imprensa (Poder360 e Distrito News, 25/08/2026), na mesma sessão os ministros criticaram a "desorçamentação" do programa, o relator acolheu proposta do revisor para juntar o processo à auditoria TC 025.632/2024-8 sobre gastos fora do Orçamento, e não houve decisão definitiva de mérito.

O que não foi possível confirmar. O texto integral do dispositivo: determinações, prazos, eventuais responsáveis. A ausência de decisão definitiva de mérito consta apenas da imprensa. Os registros também divergem quanto ao número da ata (19/2026 ou 32/2026). O código eletrônico AC-2261-32/26-P indica a Ata 32.

Contexto. A Lei Orçamentária de 2026 sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa (Agência Câmara). O PLN 5/2025, que regularizaria parte de 2025, foi enviado e depois retirado de tramitação pelo Executivo.

Efeito sobre os documentos. O acórdão reforça a constatação técnica do Fato 1, de que havia indícios de descumprimento de normas de finanças públicas. Ao mesmo tempo, mantém o programa autorizado e não aponta, nos trechos disponíveis, responsabilidade pessoal do Presidente da República.

Situação da verificação em 26/10/2026

Resultado da conferência de cada informação usada nos documentos. O que está pendente pode ser fechado pelos pedidos de acesso à informação da Parte III.

Item	Situação	Base / como fechar
Acórdão 61/2025-TCU-Plenário (22/01/2025): cautelar do Pé-de-Meia	**Confirmado**	Documento do TCU (TC 024.312/2024-0)
Acórdão 297/2025-TCU-Plenário (12/02/2025): revogação e prazo de 120 dias	**Confirmado**	Notícia oficial do TCU e Aviso 902/2025 do TCU à Câmara
Acórdão 2.261/2026-TCU-Plenário (25/08/2026)	**Parcial**	Número, data, relator e código confirmados. Imprensa: processo juntado ao TC 025.632/2024-8, sem decisão definitiva de mérito. Inteiro teor pendente (LAI 6)
Acórdão 1.372/2026-TCU-Plenário (27/05/2026): auditoria de gastos fora do Orçamento	**Confirmado**	Notícia oficial do TCU e imprensa
Acórdão 1.326/2025-TCU-Plenário: contas de 2024	**Confirmado**	PDF do acórdão no site do TCU
Acórdão 1.442/2026-TCU-Plenário: contas de 2025	**Confirmado**	PDF do acórdão no site do TCU
Contas de 2023: TC 010.005/2024-2, sessão de 12/06/2024	**Parcial**	Processo, data e Aviso 468-GP/TCU/2024 confirmados (Congresso); número do acórdão não localizado (LAI 6)
Lei 14.995/2024: Fgeduc pode aportar até R$ 6 bi no Fipem	**Confirmado**	Texto no Planalto; citado pelo TCU e pelo MEC
Lei 15.076/2024: FGO pode aportar até R$ 4 bi no Fipem	**Confirmado**	Texto no Planalto; Agência Senado
PLN 5/2025: crédito de R$ 685,9 mi ao MEC	**Confirmado**	Enviado pela Mensagem 778 (24/06/2025) e retirado pela Mensagem 1.712/2025 (Planalto). Motivo pendente (LAI 3)
Contas de 2024: 23 desonerações por 19 atos; nove leis sem os requisitos	**Parcial**	Imprensa (Contábeis; Exame). Duas leis identificadas: 14.859/2024 (Perse) e 14.968/2024 (semicondutores). As outras sete estão pendentes (LAI 1 e 6)
Recomendação de veto e ciência prévia do Presidente	**Parcial**	Lei 14.968: veto recomendado por Fazenda, MPO e AGU foi acolhido (Mensagem 1.060/2024). Lei 14.859 (Perse): acordo com a Fazenda, sem vetos. Demais leis pendentes (LAI 1)
Pé-de-Meia no Orçamento de 2026	**Confirmado**	R$ 11,47 bi na LOA 2026 sancionada (Agência Câmara)
Total de pedidos de impeachment na Câmara	**Parcial**	Imprensa: 21 até fev/2025 (Gazeta do Povo) e ao menos 5 noticiados até jul/2025. Total oficial pendente (LAI 7)
Identificação: preenchida como ANÔNIMO	**Parcial**	Denúncia anônima é inadmissível (Lei 1.079, arts. 14 e 16). A Ouvidoria Parlamentar aceita denúncia anônima, sem acompanhamento. O Fala.BR aceita identidade preservada

Pedidos de Impeachment contra o Presidente da República

Câmara dos Deputados · 3º mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2023–2026)

Levantamento e análise técnico-jurídica · 26 de outubro de 2026

1. Resumo

Desde janeiro de 2023 foram protocolados na Câmara dos Deputados dezenas de pedidos de impeachment contra o Presidente da República. O último levantamento localizado, de fevereiro de 2024, somava 19 pedidos. Segundo a Gazeta do Povo, eram 21 até fevereiro de 2025. Em 2025 vieram novos pedidos, sobre o Pé-de-Meia, as fraudes do INSS e a crise com os Estados Unidos. Até a data deste relatório, não foi localizado registro de que algum deles tenha sido recebido pelo Presidente da Câmara, enviado a comissão especial ou votado em plenário.

A maioria dos pedidos se baseia em declarações públicas do Presidente. Os demais tratam de questões fiscais e administrativas que o TCU examinou e classificou como ressalvas, não como motivo para rejeitar as contas. O TCU recomendou a aprovação, com ressalvas, das contas de 2023, 2024 e 2025.

2. Metodologia e limitações

- **Fonte oficial primária indisponível.** O portal de Dados Abertos da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br) e o portal do TCU não puderam ser acessados diretamente do ambiente de pesquisa, por restrição de rede. Por isso, os dados foram obtidos por busca web em notícias oficiais do TCU e em reportagens de veículos de imprensa.
- **Contagem total não verificada.** Não foi obtido número oficial atualizado para 2025–2026. Os totais citados vêm de levantamentos da Secretaria-Geral da Mesa reproduzidos pela imprensa.
- **Situação processual.** "Sem registro de recebimento" significa que nenhuma fonte consultada noticiou despacho de recebimento. Não equivale a certidão oficial.
- **Viés de fontes.** Parte das reportagens vem de veículos com linha editorial declarada. Os fatos usados neste relatório foram cruzados entre mais de uma fonte sempre que possível.
- **Pedidos de 2026.** Não foi localizado pedido contra o Presidente protocolado em 2026. O único localizado nesse ano, de 25/02/2026, dirige-se a 16 ministros de Estado e não ao Presidente.

3. Rito do impeachment

Legitimidade. Qualquer cidadão pode denunciar o Presidente da República perante a Câmara dos Deputados (Lei nº 1.079/1950, art. 14). A denúncia deve trazer firma reconhecida e documentos comprobatórios ou a indicação de onde estão, além de rol de testemunhas, com no mínimo cinco (art. 16).

Juízo de admissibilidade. Cabe ao Presidente da Câmara receber ou não a denúncia (RICD, art. 218). Não há prazo legal para a decisão. O STF tem recusado fixar prazo, por respeito à separação de Poderes; foi o caso da decisão da Min. Cármen Lúcia em 2021.

Autorização e julgamento. Se a denúncia for recebida, forma-se comissão especial. A abertura do processo exige 2/3 dos deputados, ou seja, 342 votos (CF, art. 51, I, e art. 86). O julgamento cabe ao Senado Federal, sob a presidência do Presidente do STF (CF, art. 52, I e parágrafo único).

Ministros de Estado. Nos crimes de responsabilidade não conexos com os do Presidente, os ministros são julgados pelo STF (CF, art. 102, I, "c"). Por isso o pedido de fevereiro de 2026 contra 16 ministros ficou fora do escopo deste levantamento.

4. Quadro cronológico dos pedidos

Data	Autor(es)	Fato alegado	Enquadramento invocado	Situação conhecida
Jan/2023	Dep. Ubiratan Sanderson (PL-RS); Dep. Evair de Melo (PP-ES)	Declaração do Presidente, na Argentina, qualificando o impeachment de Dilma Rousseff como "golpe".	Não informado nas fontes	Arquivados (art. 105 do RICD): protocolados antes do início da legislatura, em 02/02/2023.
22/03/2023	Dep. Bibo Nunes (PL-RS)	Declaração em entrevista ao Brasil 247 sobre o senador Sergio Moro.	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento pela Presidência da Câmara.
29/03/2023	33 deputados federais (bancada do PL)	"Superpedido": declarações sobre Sergio Moro, incluindo a afirmação de "armação" relacionada a plano do PCC.	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento pela Presidência da Câmara.
1° sem./2023	Diversos (81% de autoria do PL)	Levantamento da Secretaria-Geral da Mesa: 11 pedidos em seis meses; 3 alegavam omissão no 8 de janeiro.	Variado	Nenhum recebido.
Fev/2024	Dep. Carla Zambelli (PL-SP) e outros; 139 assinaturas	Declaração em Adis Abeba (18/02/2024) comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto.	Lei 1.079/1950, art. 5°, item 3 (ato de hostilidade contra nação estrangeira)	Não pautado pelo Presidente da Câmara, Arthur Lira. Juristas ouvidos pela imprensa apontaram falta de tipicidade.
Até fev/2024	—	Total acumulado no 3° mandato: 19 pedidos (2 arquivados, 17 aguardando análise). Até fev/2025: 21 pedidos (Gazeta do Povo).	—	Nenhum votado em plenário.
Dez/2024 – fev/2025	Dep. Rodolfo Nogueira (PL-MS); 92 a 130 apoiadores conforme a data	Programa Pé-de-Meia: execução de cerca de R$ 6 bilhões fora do Orçamento, após cautelar do TCU (22/01/2025).	Crime contra a lei orçamentária (art. 10 da Lei 1.079/1950), por analogia às "pedaladas" de 2015	Protocolo efetivo não confirmado nas fontes. Hugo Motta (Presidente da Câmara desde 01/02/2025) declarou que não pautaria.
07/05/2025	Dep. Evair de Melo (PP-ES)	Fraudes em descontos do INSS (Operação Sem Desconto, PF/CGU), com menção ao Sindnapi, entidade ligada a irmão do Presidente.	Art. 85 da CF; arts. 6° e 9° da Lei 1.079/1950	Sem registro de recebimento.

Data	Autor(es)	Fato alegado	Enquadramento invocado	Situação conhecida
08/05/2025	Guto Zacarias (dep. estadual SP, União Brasil)	Omissão do governo diante das fraudes do INSS. Terceiro pedido sobre o tema; houve também pedido do dep. distrital Pastor Daniel (PP-DF).	Não informado nas fontes	Sem registro de recebimento.
15/07/2025	Dep. Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros 71 parlamentares	Crise diplomática com os EUA e tarifa de 50% sobre produtos brasileiros; aproximação com o Irã; não classificação do PCC como organização terrorista; desdolarização no BRICS.	Lei 1.079/1950, art. 5º, item 6, e art. 9º, item 7	Entregue a Hugo Motta; sem registro de recebimento.
Jul/2025	Dep. Marcos Pollon (PL-MS)	Declarações públicas que teriam agravado a crise com os EUA. Segundo a imprensa, 12º pedido do deputado no mandato.	Lei 1.079/1950, art. 5º (hostilidade contra nação estrangeira)	Sem registro de recebimento.
Data não confirmada	Fernando Francischini (Solidariedade-PR)	Gestão orçamentária, incluindo alteração da meta fiscal de 2025.	Crimes contra a lei orçamentária (alegado)	Sem registro de recebimento.

5. Análise técnico-jurídica

5.1 Pedidos baseados em declarações públicas

Esta é a categoria mais numerosa: as falas sobre o impeachment de 2016, sobre Sergio Moro, sobre Israel e sobre os EUA. Os pedidos costumam invocar o art. 9º, item 7 (proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo) e o art. 5º (crimes contra a existência política da União). O primeiro é um tipo aberto e, por isso, depende mais de juízo político. O segundo exige ato concreto que exponha a República a perigo de guerra ou comprometa sua neutralidade. Declarações diplomáticas dificilmente preenchem esse requisito, e foi esse o argumento dos juristas ouvidos pela imprensa no caso de fevereiro de 2024.

5.2 Pedidos de natureza fiscal e orçamentária

O pedido sobre o Pé-de-Meia busca reproduzir a tese das "pedaladas" de 2015 (art. 10 da Lei 1.079/1950). Há uma diferença relevante em relação ao precedente. Em 2015 o TCU recomendou a rejeição das contas de 2014. No caso do Pé-de-Meia, o TCU suspendeu recursos por cautelar (Acórdão 61/2025), revogou a medida (Acórdão 297/2025) e, em 25/08/2026, no Acórdão 2.261/2026, apontou indícios de descumprimento de normas de finanças públicas, mas autorizou a execução temporária do programa. As contas dos exercícios correspondentes foram aprovadas com ressalvas.

5.3 Pedidos relativos às fraudes do INSS

A fraude foi apurada pela Polícia Federal e pela CGU, e o dano é relevante. O crime de responsabilidade, porém, exige conduta atribuível pessoalmente ao Presidente, seja ação ou omissão dolosa (arts. 6º e 9º). As fontes consultadas não indicam ato oficial que demonstre participação ou omissão pessoal do Presidente. A comissão da Câmara que pediu investigação à PGR (jun/2025) baseou-se em declarações dele sobre a apuração, e não em ato administrativo.

5.4 Parâmetro oficial: as contas do Presidente no TCU

Exercício	Sessão	Relator	Parecer prévio	Principais achados
2023	12/06/2024	Vital do Rêgo	Aprovação com ressalvas (unânime). TC 010.005/2024-2	Distorções contábeis no Balanço Geral da União; questionamentos sobre benefícios tributários.
2024	11/06/2025	Jhonatan de Jesus	Aprovação com ressalvas (unânime). Acórdão 1.326/2025-Plenário, TC 008.437/2025-4	Irregularidade: renúncias de receita sem os requisitos da LRF/LDO (com medidas compensatórias). Impropriedades em dados de créditos recuperados e fontes com saldo negativo.
2025	10/06/2026	Benjamin Zymler	Aprovação com ressalvas (unânime). Acórdão 1.442/2026-Plenário, TC 005.405/2026-2	Garantia de R$ 12 bi aos Correios sem análise técnica adequada; R$ 48,7 bi excluídos da meta fiscal (meta cumprida); governança das renúncias; 12 ressalvas no BGU.

Para comparação: a última recomendação de rejeição de contas presidenciais pelo TCU foi a das contas de 2014, emitida em 2015, no governo Dilma Rousseff. O julgamento definitivo das contas cabe ao Congresso Nacional (CF, art. 49, IX).

6. Conclusão

Os pedidos de impeachment apresentados no período não foram recebidos pela Presidência da Câmara. Arthur Lira e Hugo Motta declararam publicamente que não pautariam a matéria. Do ponto de vista jurídico, os fatos que podem ser verificados em fontes oficiais não demonstram, por si sós, um crime de responsabilidade tipificado na Lei nº 1.079/1950. Os pareceres do TCU são favoráveis à aprovação das contas, e a maior parte das denúncias se apoia em declarações, cujo enquadramento depende de juízo político. Isso não impede que um cidadão apresente nova denúncia, mas ela teria de demonstrar ato concreto, autoria pessoal e adequação a um tipo legal específico.

7. Como obter confirmação oficial

- Consultar o portal de Dados Abertos da Câmara (dadosabertos.camara.leg.br), endpoint de proposições, filtrando pelo tipo correspondente a denúncia por crime de responsabilidade (sigla DCR; confirmar no catálogo de tipos do portal).
- Apresentar pedido com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) ao Serviço de Informação ao Cidadão da Câmara, solicitando a relação dos pedidos protocolados de 2023 a 2026 e a situação de cada um.
- Conferir os acórdãos das contas presidenciais no sistema de pesquisa do TCU (pesquisa.apps.tcu.gov.br) e o andamento do julgamento dessas contas no Congresso Nacional.

8. Fontes consultadas

1. Câmara – contagem de pedidos em 2023 (Crusoé, citando a Secretaria-Geral da Mesa): https://crusoe.com.br/diario/em-seis-meses-lula-ja-teve-11-pedidos-de-impeachment-na-camara/
2. Pedidos de 2023 (33 assinaturas) – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pedido-de-impeachment-de-lula-com-33-assinaturas-de-deputados-e-apresentado-entenda/

3. Pedido de 2023 sobre Dilma – Gazeta do Povo: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/oposicao-pede-impeachment-de-lula-por-chamar-de-golpe-destituicao-de-dilma/
4. Pedido de fev/2024 (Israel/Holocausto) – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/oposicao-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-fala-sobre-israel-saiba-o-que-acontece-agora/
5. Pedido com 139 assinaturas – Metrópoles: https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/pedido-de-impeachment-de-lula-e-protocolado-com-139-assinaturas
6. Contagem de 19 pedidos até fev/2024 – ND Mais: https://ndmais.com.br/politica/impeachment-de-lula-ha-possibilidade-de-um-novo-processo/
7. Pé-de-Meia – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/oposicao-vai-pedir-impeachment-de-lula-por-irregularidades-no-pe-de-meia/
8. Pé-de-Meia – Poder360 (92 assinaturas): https://www.poder360.com.br/poder-congresso/pedido-de-impeachment-de-lula-tem-92-assinaturas-diz-deputado/
9. Hugo Motta descarta pautar impeachment – Diário do Pará: https://diariodopara.com.br/noticias/brasil/hugo-motta-descarta-pautar-pedido-de-impeachment-de-lula-na-camara/
10. INSS – Metrópoles (Evair de Melo): https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/deputado-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-escandalo-do-inss
11. INSS – InfoMoney: https://www.infomoney.com.br/politica/deputado-pede-impeachment-de-lula-por-escandalo-do-inss-irmao-do-presidente-e-alvo/
12. INSS – Metrópoles (3º pedido): https://www.metropoles.com/colunas/paulo-cappelli/inss-3o-pedido-de-impeachment-de-lula-e-protocolado-na-camara
13. Crise com os EUA (Nikolas Ferreira) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/110240/nikolas-ferreira-protocola-pedido-de-impeachment-contra-lula
14. Crise com os EUA (Marcos Pollon) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/110544/deputado-protocola-pedido-de-impeachment-de-lula-por-crise-com-os-eua
15. Gestão orçamentária (Francischini) – Gazeta do Povo: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/lula-enfrenta-pedido-de-impeachment-por-ma-gestao-da-economia/
16. Pedido contra 16 ministros (fev/2026) – Congresso em Foco: https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/116722/oposicao-apresenta-pedido-de-impeachment-contra-16-ministros-de-lula
17. STF e o prazo do Presidente da Câmara – Money Times: https://www.moneytimes.com.br/carmen-lucia-rejeita-pedido-que-tentava-obrigar-lira-a-analisar-impeachment-de-bolsonaro/
18. TCU – Contas do Presidente 2023: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2023
19. TCU – Contas do Presidente 2024: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024
20. TCU – Contas do Presidente 2025: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2025
21. TCU – Acórdão 1.442/2026-Plenário: https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

NOTAS AO REPRESENTANTE — REMOVER ESTA PÁGINA ANTES DO ENVIO

- **Natureza do documento.** É um pedido de apuração. O documento não acusa ninguém. Pede que a Comissão verifique os fatos e avalie se configuram irregularidade administrativa, infração fiscal ou crime de responsabilidade.
- **ANONIMATO:** a identificação foi preenchida como ANÔNIMO. A Constituição garante a qualquer pessoa o direito de representar às comissões (art. 58, § 2º, IV), mas não foi localizada regra da Câmara sobre manifestações anônimas. A página da Ouvidoria Parlamentar informa que denúncias podem ser feitas de forma anônima ou identificada. Manifestações anônimas, porém, costumam ser tratadas sem acompanhamento nem resposta. Envie pela Ouvidoria Parlamentar. Se aceitar se identificar, peça sigilo da sua identidade.
- **Campos em amarelo** devem ser conferidos no documento oficial antes do envio.
- **Provas.** O Anexo I (caderno de provas) lista cada documento com identificador, data, conteúdo e link oficial. Os originais não puderam ser baixados durante a pesquisa. Baixe cada um, imprima ou salve em PDF e junte na ordem dos números (Doc. 2 a Doc. 17).
- **Acórdão 2.261/2026 (Doc. 4).** O conteúdo foi descrito a partir de trechos dos registros do TCU. Leia o dispositivo completo (código AC-2261-32/26-P) e ajuste o item 9 se ele disser algo diferente.
- **Envio.** A representação pode ser protocolada na Câmara dos Deputados, endereçada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), ou enviada pelo canal de atendimento da própria Comissão ou da Ouvidoria Parlamentar. Confirme o canal vigente no site da Câmara.
- **Alcance.** A Comissão não é obrigada a abrir uma fiscalização. Para isso, um deputado precisa apresentar uma Proposta de Fiscalização e Controle (PFC). Vale enviar cópia a deputados que integram a Comissão.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANÔNIMO (representante que optou por não se identificar), vem respeitosamente, com fundamento no art. 58, § 2º, IV, e nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, e nas disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados sobre petições, representações e fiscalização e controle, apresentar

REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FATOS

relativos à execução orçamentária e financeira do Programa Pé-de-Meia e à concessão de benefícios tributários no exercício de 2024, constatados pelo Tribunal de Contas da União, pelos fundamentos a seguir.

I. DO OBJETO

1. Esta representação pede que a Comissão verifique fatos já constatados pelo TCU em decisões oficiais e avalie, após apuração, se eles configuram mera irregularidade administrativa, infração às normas de finanças públicas ou, em tese, crime de responsabilidade (CF, art. 85, VI e VII; Lei nº 1.079/1950).

2. O representante não imputa crime a nenhuma autoridade. Pede apenas que o órgão constitucionalmente competente verifique os fatos, identifique os responsáveis pelas decisões e esclareça se houve participação pessoal do Presidente da República.

II. DA LEGITIMIDADE E DA COMPETÊNCIA

3. As comissões do Congresso Nacional podem receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas (CF, art. 58, § 2º, IV).

4. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União é exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do TCU (CF, arts. 70 e 71). Comissão técnica pode solicitar ao Tribunal inspeções e auditorias (art. 71, IV) e informações sobre fiscalizações realizadas (art. 71, VII). A Mesa pode encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado (art. 50, § 2º).

III. DOS FATOS

Fato 1: execução do Programa Pé-de-Meia fora da Lei Orçamentária Anual

5. O Programa Pé-de-Meia foi instituído pela Lei nº 14.818/2024 (Doc. 6). É operado por meio do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), fundo de natureza privada administrado pela Caixa Econômica Federal. A Lei nº 14.995/2024 autorizou o Fgeduc

a integralizar cotas no Fipem até R$ 6 bilhões, e a Lei nº 15.076/2024 autorizou o FGO a integralizar até R$ 4 bilhões (Doc. 7).

6. Em 22/01/2025, o Plenário do TCU referendou, por unanimidade, medida cautelar do Ministro Augusto Nardes (Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário, TC 024.312/2024-0, Doc. 2). A medida suspendeu o uso de cerca de R$ 6 bilhões oriundos do FGO e do Fgeduc que capitalizaram o Fipem sem trânsito pelo Orçamento Geral da União. Segundo o relator, a lei permite à União transferir recursos ao fundo, mas não permite que o pagamento dos incentivos se dê à margem do orçamento.

7. Em 12/02/2025, o Plenário deu provimento parcial ao agravo da AGU e revogou a cautelar (Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário, Doc. 3 e 5). Autorizou, de forma provisória e excepcional, a continuidade dos pagamentos e fixou 120 dias para a adequação do financiamento às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Reservou o mérito para momento posterior. Segundo o relatório desse acórdão, o custo anual do programa é de R$ 12,5 bilhões, e o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 previa apenas R$ 1 bilhão.

8. O Poder Executivo enviou ao Congresso o PLN nº 5/2025 (Mensagem nº 778, de 24/06/2025), com crédito suplementar de R$ 685,9 milhões para o programa, e depois solicitou a sua retirada de tramitação (Mensagem nº 1.712/2025) (Doc. 8 e 14). A Lei Orçamentária de 2026 sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa (Doc. 15).

9. Em 25/08/2026, em sessão extraordinária, o Plenário do TCU proferiu por unanimidade o Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P, Doc. 4). O processo é uma representação do Ministério Público junto ao TCU, com relatoria do Ministro Augusto Nardes e revisão do Ministro Odair Cunha. Segundo os registros de pesquisa do TCU, o sumário aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do programa. O dispositivo, ainda assim, autoriza excepcionalmente a sua execução temporária. Segundo a imprensa, na mesma sessão o relator acolheu proposta do revisor para juntar o processo ao TC 025.632/2024-8, auditoria operacional sobre gastos fora do Orçamento (relator Min. Bruno Dantas), e não houve decisão definitiva de mérito. Nessa auditoria, o Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário (27/05/2026, Doc. 13) já havia determinado medidas de transparência aos gestores de fundos e a apresentação de relatório em 180 dias. [Conferir o inteiro teor.]

Fato 2: benefícios tributários concedidos em 2024 sem os requisitos legais

10. No parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República de 2024, o TCU registrou como irregularidade a concessão ou ampliação de benefícios tributários sem observância das exigências legais (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4, sessão de 11/06/2025, Doc. 9 e 10). Segundo o Tribunal, o Executivo deixou de atender dispositivos da LDO, entre eles a apresentação de memórias de cálculo detalhadas das

estimativas. Conforme noticiado, foram 23 desonerações instituídas por 19 atos normativos, parte delas sem os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), da LDO e da Constituição. Segundo a imprensa, o TCU identificou nove leis nessa situação, entre elas as relativas ao Perse e ao setor de semicondutores. O Tribunal alertou o Executivo quanto à elaboração e à sanção de leis dessa natureza. Segundo o TCU, parte dessas leis teve origem no Poder Legislativo. Duas foram identificadas pela imprensa: a Lei nº 14.859/2024 (Perse), oriunda do PL 1.026/2024 e sancionada sem vetos em 22/05/2024, que fixou teto de R$ 15 bilhões para o custo fiscal do benefício após acordo com o Ministério da Fazenda; e a Lei nº 14.968/2024 (semicondutores), oriunda do PL 13/2020, que prorrogou incentivos até 2029 e foi sancionada com veto à prorrogação automática até 2073 (Mensagem nº 1.060/2024). [Identificar no relatório as demais leis apontadas.]

IV. DAS QUESTÕES A ESCLARECER

11. Para verificar os fatos e sua eventual natureza jurídica, o representante sugere que a apuração responda às seguintes questões:

Quanto ao Fato 1

a) Qual o montante pago a estudantes com recursos do Fipem sem trânsito pela LOA, em 2024, 2025 e 2026?

b) O prazo de 120 dias do Acórdão nº 297/2025 foi cumprido? Por que o PLN nº 5/2025 foi retirado de tramitação e qual instrumento o substituiu?

c) Quais determinações, prazos e eventuais responsáveis constam do Acórdão nº 2.261/2026? O TCU concluiu o mérito?

d) Quais órgãos e autoridades (MEC, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Caixa) definiram o arranjo de financiamento pelo Fipem? Houve ato ou orientação pessoal do Presidente da República?

Quanto ao Fato 2

a) Além das Leis nº 14.859/2024 (Perse) e nº 14.968/2024 (semicondutores), quais leis e atos normativos de 2024 foram apontados pelo TCU como desconformes?

b) Os projetos sancionados vieram acompanhados da estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 14 da LRF e pelo art. 113 do ADCT?

c) No processo de sanção, os órgãos técnicos (Ministério da Fazenda, Casa Civil) recomendaram veto por ausência desses requisitos? O Presidente foi informado da desconformidade antes de sancionar?

d) Quais medidas compensatórias foram adotadas e se foram suficientes?

V. DOS ELEMENTOS FAVORÁVEIS ÀS AUTORIDADES ENVOLVIDAS

12. Por lealdade e para que a Comissão avalie os fatos com informação completa, registram-se os seguintes elementos, extraídos das mesmas fontes:

a) O TCU recomendou, por unanimidade, a aprovação com ressalvas das contas presidenciais de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024), 2024 (Acórdão nº 1.326/2025) e 2025 (Acórdão nº 1.442/2026), sem recomendar a rejeição de nenhuma (Doc. 11).

b) As transferências ao Fipem tiveram amparo em leis aprovadas pelo Congresso. O TCU manteve o programa autorizado em 2025 e em 2026. A AGU sustenta a legalidade do arranjo e o cumprimento da determinação de iniciar o processo legislativo.

c) Para 2026, a Lei Orçamentária sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa, segundo a Agência Câmara, o que indica movimento de regularização. No Acórdão nº 2.261/2026, segundo a imprensa, o TCU não proferiu decisão definitiva de mérito.

d) Segundo o TCU, todas as renúncias de receita que entraram em vigor em 2024 tiveram medidas compensatórias, e parte das leis teve origem no Poder Legislativo. Nas duas leis identificadas, não há indício de recomendação técnica de veto ignorada. Na Lei nº 14.968/2024, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a AGU recomendaram o veto de um dispositivo por contrariar a LDO, e o Presidente o vetou (Mensagem nº 1.060/2024). A Lei nº 14.859/2024 (Perse) resultou de acordo com a Fazenda e fixou teto de R$ 15 bilhões.

VI. DOS DISPOSITIVOS POTENCIALMENTE APLICÁVEIS

13. Sem antecipar conclusões, indicam-se as normas que a apuração deverá considerar:

a) normas de finanças públicas: CF, arts. 165, § 5º, e 167, I e II; Lei nº 4.320/1964, art. 2º; LRF, art. 14; ADCT, art. 113;

b) responsabilização de gestores perante o TCU: Lei nº 8.443/1992;

c) crime de responsabilidade, se demonstrada conduta pessoal e dolosa do Presidente da República: CF, art. 85, VI e VII; Lei nº 1.079/1950, art. 10, item 4, e art. 11, item 1.

VII. DOS PEDIDOS

14. Diante do exposto, requer-se:

a) o recebimento e a autuação desta representação, com distribuição a relator;

b) que os membros da Comissão avaliem a apresentação de Proposta de Fiscalização e Controle sobre os fatos narrados;

c) que se solicite ao TCU cópia integral dos processos TC 024.312/2024-0 e TC 008.437/2025-4 e informações sobre o cumprimento dos Acórdãos nº 297/2025 e nº

2.261/2026 e sobre a auditoria TC 025.632/2024-8 (CF, art. 71, VII), e, se necessário, auditoria específica (art. 71, IV);

d) que se encaminhem, por intermédio da Mesa, requerimentos de informação ao Ministério da Educação, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil, abrangendo as questões do item IV (CF, art. 50, § 2º);

e) a eventual realização de audiência pública com representantes do TCU e dos órgãos envolvidos;

f) que, concluída a apuração, as conclusões sejam encaminhadas às autoridades competentes, se houver indícios de infração, e que o representante seja informado do andamento.

VIII. DECLARAÇÃO DE BOA-FÉ

15. O representante declara que os fatos narrados foram extraídos de documentos públicos oficiais e de notícias de fontes identificadas, relacionados no Anexo I. Declara também que reproduziu os elementos favoráveis às autoridades envolvidas e que não imputa crime a ninguém. Seu único objetivo é a apuração dos fatos pelo órgão competente.

IX. DOS DOCUMENTOS

Os documentos estão descritos no Anexo I (caderno de provas), numerados de Doc. 1 a Doc. 17.

Nestes termos, pede deferimento.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2026.

ANÔNIMO
(representante não identificado)

ANEXO I: CADERNO DE PROVAS

Relação dos documentos que instruem a representação. Cada um deve ser obtido na fonte oficial indicada e juntado na ordem abaixo.

Doc.	Documento e identificador	O que comprova	Onde obter
1	Identificação do representante	Não apresentada: representação anônima	—
2	Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 22/01/2025 Rel. Min. Augusto Nardes	Referendo unânime de cautelar que suspendeu cerca de R$ 6 bi do FGO e Fgeduc usados no Pé-de-Meia via Fipem, sem trânsito pelo OGU. Fundo Social (R$ 6,1 bi) preservado em 2024–2025.	TCU, pesquisa de acórdãos [L1]
3	Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 12/02/2025	Agravo da AGU parcialmente provido; cautelar revogada; execução provisória autorizada; 120 dias para adequação; mérito reservado; custo anual de R$ 12,5 bi contra R$ 1 bi no PLOA 2025.	TCU, pesquisa de acórdãos; Aviso 902/2025 [L3]
4	Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário TC 024.312/2024-0 · 25/08/2026 Ata 32/2026 · AC-2261-32/26-P	Unânime. Representação do MPTCU; rel. Nardes, rev. Odair Cunha. Sumário: indícios de descumprimento de normas constitucionais e legais de finanças públicas; execução temporária autorizada. Segundo a imprensa, processo juntado ao TC 025.632/2024-8, sem decisão definitiva de mérito. Inteiro teor a conferir.	TCU, pesquisa de acórdãos [L4]
5	Notícia oficial do TCU sobre o prazo de 120 dias (12/02/2025)	Comunicação oficial do teor do Acórdão 297/2025.	Portal do TCU [L2]
6	Lei nº 14.818, de 16/01/2024	Institui o Programa Pé-de-Meia e o Fipem.	Câmara, Legislação [L5]
7	Lei nº 14.995, de 10/10/2024 Lei nº 15.076, de 26/12/2024	Autorizam o Fgeduc (até R$ 6 bi) e o FGO (até R$ 4 bi) a integralizar cotas no Fipem.	Planalto [L11, L12]
8	PLN nº 5/2025	Crédito suplementar de R$ 685,9 mi ao MEC para o programa, alterando a LOA 2025 (Lei 15.121/2025). Enviado pela Mensagem nº 778/2025 e retirado de tramitação a pedido do Executivo (Mensagem nº 1.712/2025).	Agência Câmara [L6]
9	Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário TC 008.437/2025-4 · 11/06/2025 Rel. Min. Jhonatan de Jesus	Parecer prévio favorável com ressalvas às contas de 2024. Irregularidade: benefícios tributários sem requisitos da LRF, LDO e CF (23 desonerações e 19 atos, segundo a imprensa). Medidas compensatórias em todas.	TCU, Contas do Presidente [L7]
10	Notícia oficial do TCU sobre as contas de 2024	Comunicação oficial do teor do Acórdão 1.326/2025.	Portal do TCU [L8]
11	Contas de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024) e Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário (contas de 2025, TC 005.405/2026-2)	Aprovação com ressalvas, por unanimidade (elementos favoráveis).	TCU, Contas do Presidente [L9, L10]
12	Aviso nº 902/2025-GABPRES/TCU à Câmara	Ofício do TCU à Câmara que transcreve trechos do Acórdão 297/2025.	Câmara, CFFC [L3]

Doc.	Documento e identificador	O que comprova	Onde obter
13	Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário TC 025.632/2024-8 · 27/05/2026 Rel. Min. Bruno Dantas	Auditoria sobre gastos fora do Orçamento: determinações de transparência aos gestores de 16 fundos e relatório em 180 dias. O Pé-de-Meia é citado como exemplo de uso de fundo privado.	TCU [L13]
14	Mensagens nº 778/2025 e nº 1.712/2025 da Presidência da República	Envio do PLN 5/2025 ao Congresso (24/06/2025) e pedido de retirada de tramitação.	Planalto [L14, L15]
15	Lei Orçamentária de 2026 (notícia da Agência Câmara)	Dotação de R$ 11,47 bi para o Pé-de-Meia no Orçamento de 2026 sancionado.	Agência Câmara [L16]
16	Mensagem de veto nº 1.060/2024 (Lei nº 14.968/2024)	Fazenda, Planejamento e AGU recomendaram veto à prorrogação automática até 2073 por contrariar a LDO; o Presidente vetou.	Planalto [L17]
17	Lei nº 14.859/2024 (Perse)	Sancionada sem vetos em 22/05/2024; teto de R$ 15 bi para o custo fiscal, após acordo com a Fazenda.	Agência Senado [L18]

Endereços de acesso

[L1] https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-Meia_referendo-de-cautelar.pdf

[L2] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento

[L3] https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cffc/expedientes-recebidos/Aviso000.902_2025GABPRES.pdf

[L4] https://pesquisa.apps.tcu.gov.br (buscar: AC-2261-32/26-P ou processo 024.312/2024-0)

[L5] https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14818-16-janeiro-2024-795255-norma-pl.html

[L6] https://www.camara.leg.br/noticias/1174945-projeto-suplementa-recursos-para-o-programa-pe-de-meia/

[L7] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf

[L8] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024

[L9] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-governo-2023/4%20Voto%20Ministro%20VR%20(relator)%20CG2023.pdf

[L10] https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

[L11] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14995.htm

[L12] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15076.htm

[L13] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-examina-mecanismos-de-gastos-de-fundos-fora-do-orcamento-geral-da-uniao

[L14] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-0778-25.doc

[L15] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-1712-25.doc

[L16] https://www.camara.leg.br/noticias/1238564-orcamento-2026-e-sancionado-com-veto-a-r-400-milhoes-em-emendas/

[L17] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/msg/vep/vep-1060-24.htm

[L18] https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/23/lula-sanciona-lei-que-mantem-o-perse-com-limite-de-r-15-bi-ate-2026

ANEXO II: MATRIZ DE FATOS, PROVAS E CONTRAPROVAS

Para cada fato, a tabela indica a prova, o grau de constatação oficial e os elementos em sentido contrário.

Fato	Provas	Grau de constatação	Elementos contrários
Pagamentos do Pé-de-Meia fora da LOA	Doc. 2, 3, 4	Constatado pelo TCU (cautelar em 2025; indícios no Acórdão 2.261/2026)	Amparo em leis do Congresso; programa autorizado; incluído no Orçamento de 2026
Prazo de 120 dias para regularização	Doc. 3, 5, 8	Constatado pelo TCU; cumprimento a apurar	PLN 5/2025 enviado e depois retirado; AGU alega cumprimento; LOA 2026 com R$ 11,47 bi
Benefícios tributários sem requisitos legais (2024)	Doc. 9, 10, 16, 17	Constatado pelo TCU como irregularidade	Medidas compensatórias em todas; leis de origem parlamentar; veto técnico acolhido na Lei 14.968/2024
Participação pessoal do Presidente	—	Não demonstrada nos documentos; objeto da apuração (item IV)	Sanção é ato pessoal, mas ciência da desconformidade não está provada

Pedidos de acesso à informação

Lei nº 12.527/2011 · Apuração dos fatos sobre o Pé-de-Meia e as renúncias de receita de 2024

Sete pedidos prontos para envio · Solicitante: anônimo (identidade preservada) · 26 de outubro de 2026

Como usar

- **Onde enviar.** Os pedidos 1 a 5 vão pela plataforma Fala.BR (falabr.cgu.gov.br), escolhendo o tipo "Acesso à Informação" e o órgão indicado. O pedido 6 vai pelo sistema de acesso à informação do portal do TCU, e o pedido 7 pelo Serviço de Informação ao Cidadão da Câmara. É preciso cadastro com identificação, mas não é preciso explicar o motivo do pedido (Lei 12.527/2011, art. 10, § 3º).
- **Anonimato.** A Lei de Acesso à Informação exige identificação (art. 10), e pedidos totalmente anônimos não são aceitos. No Fala.BR, marque a opção de preservar a identidade: seus dados ficam só com a CGU, e o órgão vê apenas um número. Nesse modo, você não pode pedir dados pessoais seus nem ser contatado para esclarecimentos. No TCU e na Câmara, que têm sistemas próprios, não foi localizada opção equivalente: verifique ao se cadastrar.
- **Um pedido por órgão.** Copie o texto da caixa correspondente. Se o campo da plataforma tiver limite de caracteres, divida em dois pedidos ao mesmo órgão.
- **Prazos.** O órgão tem 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10 com justificativa (art. 11, §§ 1º e 2º).
- **Se a resposta for negada ou incompleta:** cabe recurso em 10 dias à autoridade superior (art. 15). Depois, à CGU (art. 16) e, por fim, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. No TCU, os recursos seguem as regras internas do Tribunal. Há um modelo de recurso ao final.
- **Guarde os protocolos** e anote tudo no quadro de controle ao final. As respostas podem ser juntadas à representação à CFFC como documentos complementares.
- **Pedido mais importante:** o 1, à Casa Civil. Ele pode mostrar se houve recomendação de veto por descumprimento da LRF e se ela foi ignorada. É isso que define se pode haver responsabilidade pessoal do Presidente.

Pedido 1: Casa Civil da Presidência da República

Órgão	Casa Civil da Presidência da República (Subchefia para Assuntos Jurídicos)
Canal	Plataforma Fala.BR (falabr.cgu.gov.br), tipo "Acesso à Informação"
Assunto	Processos de sanção de leis de 2024 que concederam benefícios tributários
Objetivo	Saber se o Presidente foi informado, antes de sancionar, de que as leis não cumpriam os requisitos da LRF. É o ponto central para avaliar responsabilidade pessoal.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito as seguintes informações e documentos relativos às leis sancionadas em 2024 que instituíram ou ampliaram benefícios de natureza tributária com renúncia de receita, em especial as apontadas pelo Tribunal de Contas da União no relatório das Contas do Presidente da República de 2024 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4):

1. Relação das leis e atos normativos sancionados ou editados em 2024 que concederam ou ampliaram benefícios tributários, com número, data e origem (iniciativa do Poder Executivo ou parlamentar).

2. Para cada lei, cópia das notas técnicas, pareceres e manifestações dos ministérios consultados no processo de sanção, especialmente do Ministério da Fazenda, e da Subchefia para Assuntos Jurídicos.

3. Indicação de quais dessas manifestações recomendaram veto, total ou parcial, por ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro ou de medidas de compensação (Lei Complementar nº 101/2000, art. 14; ADCT, art. 113), e se a recomendação foi acolhida.

4. Cópia das mensagens de veto relacionadas a esse fundamento, se houver.

Os documentos preparatórios devem ser disponibilizados, pois os atos decisórios correspondentes já foram editados (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; Decreto nº 7.724/2012, art. 20).

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 2: Ministério da Fazenda

Órgão	Ministério da Fazenda (inclui Receita Federal e Secretaria do Tesouro Nacional)
Canal	Plataforma Fala.BR, tipo "Acesso à Informação"
Assunto	Estimativas de impacto das renúncias de 2024 e transferências da União ao Fipem
Objetivo	Confirmar se havia estimativa de impacto e compensação (Fato 2) e quanto foi transferido ao Fipem e de onde (Fato 1).

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito:

Quanto às renúncias de receita de 2024 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário):

1. Estimativas de impacto orçamentário-financeiro elaboradas pelo Ministério para cada lei ou ato normativo de 2024 que concedeu ou ampliou benefício tributário.

2. Medidas de compensação adotadas para cada benefício, com o respectivo ato normativo.

3. Manifestações do Ministério nos processos de sanção dessas leis, inclusive eventuais recomendações de veto.

Quanto ao Programa Pé-de-Meia e ao Fipem (TC 024.312/2024-0):

4. Valores transferidos pela União ao Fipem em 2024, 2025 e 2026, discriminados por origem (Fundo Social, FGO, Fgeduc, dotação orçamentária), com datas e atos autorizadores.

5. Notas técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional sobre o arranjo de financiamento do programa por meio do Fipem.

6. Medidas adotadas para cumprir os Acórdãos nº 297/2025 e nº 2.261/2026-TCU-Plenário.

Os documentos preparatórios devem ser disponibilizados, pois os atos decisórios correspondentes já foram editados (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; Decreto nº 7.724/2012, art. 20).

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 3: Ministério do Planejamento e Orçamento

Órgão	Ministério do Planejamento e Orçamento (Secretaria de Orçamento Federal)
Canal	Plataforma Fala.BR, tipo "Acesso à Informação"
Assunto	Classificação orçamentária do Pé-de-Meia e regularização determinada pelo TCU
Objetivo	Verificar quanto do programa passou pelo Orçamento em cada ano e se a regularização foi feita.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito, quanto ao Programa Pé-de-Meia:

1. Notas técnicas da Secretaria de Orçamento Federal sobre a classificação orçamentária do programa e dos pagamentos realizados por meio do Fipem, de 2024 a 2026.

2. Dotações autorizadas e valores executados, na Lei Orçamentária Anual, para o programa em 2024, 2025 e 2026, com a identificação das ações orçamentárias.

3. Motivo da retirada de tramitação do PLN nº 5/2025 (crédito suplementar de R$ 685,9 milhões ao Ministério da Educação; Mensagem nº 1.712/2025) e instrumento que o substituiu, além de outros créditos relacionados ao programa.

4. Documentos encaminhados ao TCU para demonstrar o cumprimento do prazo de 120 dias fixado no Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário.

Os documentos preparatórios devem ser disponibilizados, pois os atos decisórios correspondentes já foram editados (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; Decreto nº 7.724/2012, art. 20).

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 4: Ministério da Educação

Órgão	Ministério da Educação
Canal	Plataforma Fala.BR, tipo "Acesso à Informação"
Assunto	Pagamentos do Programa Pé-de-Meia por fonte de recursos
Objetivo	Medir quanto foi pago fora do Orçamento e conhecer as decisões que definiram esse modelo.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito, quanto ao Programa Pé-de-Meia (Lei nº 14.818/2024):

1. Valores pagos aos estudantes, por mês, de 2024 até a data da resposta, discriminados por fonte (dotação da Lei Orçamentária Anual ou recursos do Fipem).

2. Número de beneficiários por mês e por ano, em dados agregados, sem dados pessoais.

3. Notas técnicas, pareceres e demais documentos que fundamentaram a adoção do modelo de financiamento por meio do Fipem.

4. Cópia das manifestações encaminhadas ao TCU no processo TC 024.312/2024-0, especialmente em resposta aos Acórdãos nº 61/2025, nº 297/2025 e nº 2.261/2026-TCU-Plenário.

5. Providências adotadas em relação aos pagamentos indevidos apontados pelo TCU em 2026, conforme noticiado (beneficiários com CPF de pessoas falecidas e com renda acima do limite), com valores envolvidos e valores recuperados.

Os documentos preparatórios devem ser disponibilizados, pois os atos decisórios correspondentes já foram editados (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; Decreto nº 7.724/2012, art. 20).

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 5: Caixa Econômica Federal

Órgão	Caixa Econômica Federal (agente operador do Fipem)
Canal	Plataforma Fala.BR ou Serviço de Informação ao Cidadão da Caixa
Assunto	Movimentação financeira do Fipem
Objetivo	Obter os números do fundo diretamente de quem o administra, para conferir com os do governo.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito, quanto ao Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), do qual a Caixa é agente operador:

1. Demonstrações financeiras do Fipem dos exercícios de 2024 e 2025 e o balancete mais recente de 2026.

2. Aportes recebidos pelo fundo, com datas, valores e origem (Fundo Social, FGO, Fgeduc, União).

3. Total de pagamentos efetuados aos estudantes, por mês, de 2024 até a data da resposta.

4. Estatuto ou regulamento do Fipem e contrato ou instrumento firmado com a União para sua administração.

Os dados solicitados são agregados e referem-se a recursos públicos, não estando protegidos por sigilo bancário. Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 6: Tribunal de Contas da União

Órgão	Tribunal de Contas da União
Canal	Ouvidoria do TCU, opção de acesso à informação no portal do TCU (o TCU não utiliza o Fala.BR)
Assunto	Inteiro teor dos acórdãos sobre o Pé-de-Meia e relação das leis apontadas nas Contas de 2024
Objetivo	Obter o texto completo do Acórdão 2.261/2026, que não pôde ser lido, e a lista exata das leis do Fato 2.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito:

1. Inteiro teor (relatório, voto, declarações de voto e acórdão) dos Acórdãos nº 61/2025, nº 297/2025 e nº 2.261/2026-TCU-Plenário, proferidos no processo TC 024.312/2024-0, incluindo as ponderações do Ministro Revisor no último.

2. Relação completa (além das Leis nº 14.859/2024 e nº 14.968/2024, citadas pela imprensa) dos atos normativos de 2024 considerados em desconformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, a LDO e a Constituição no relatório das Contas do Presidente da República de 2024 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4).

3. Situação atual do monitoramento do cumprimento das determinações dos Acórdãos nº 297/2025 e nº 2.261/2026.

4. Número do acórdão que aprovou o parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024).

5. Situação da juntada do processo TC 024.312/2024-0 à auditoria TC 025.632/2024-8 e do cumprimento do Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário.

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Pedido 7: Câmara dos Deputados

Órgão	Câmara dos Deputados (Secretaria-Geral da Mesa)
Canal	Serviço de Informação ao Cidadão da Câmara (formulário de acesso à informação no portal camara.leg.br). A Câmara não utiliza o Fala.BR
Assunto	Denúncias por crime de responsabilidade contra o Presidente da República (2023–2026)
Objetivo	Obter o total oficial de pedidos de impeachment e a situação de cada um, hoje conhecidos só pela imprensa.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, solicito:

1. Relação de todas as denúncias por crime de responsabilidade apresentadas contra o Presidente da República de 1º/01/2023 até a data da resposta, com data de apresentação, identificação ou número de registro, autoria (quando se tratar de parlamentar ou de pessoa que não tenha pedido sigilo) e fundamento alegado.

2. Situação de cada denúncia (aguardando análise, arquivada, recebida) e cópia dos despachos da Presidência da Câmara, se houver.

3. Número total de denúncias por ano (2023, 2024, 2025 e 2026).

Solicito que as informações sejam fornecidas em formato aberto (planilha CSV ou XLSX) quando se tratar de dados, e em PDF quando se tratar de documentos. Caso alguma informação seja sigilosa, solicito acesso à parte não sigilosa (Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade que a classificou. Caso o órgão não detenha alguma informação, solicito a indicação do órgão que a detém (art. 11, § 1º, III).

Quadro de controle

Preencha à medida que enviar os pedidos e receber as respostas.

Pedido	Data de envio	Nº de protocolo	Prazo final	Resposta (data / resumo)	Recurso?
1. Casa Civil da Presidência da República					
2. Ministério da Fazenda					
3. Ministério do Planejamento e Orçamento					
4. Ministério da Educação					
5. Caixa Econômica Federal					
6. Tribunal de Contas da União					
7. Câmara dos Deputados					

Modelo de recurso (1ª instância)

Use em até 10 dias após a resposta, se o acesso for negado, a resposta for incompleta ou não corresponder ao que foi pedido.

TEXTO DO PEDIDO (copiar e colar)

Recurso referente ao pedido de acesso à informação nº [protocolo], com fundamento no art. 15 da Lei nº 12.527/2011.

A resposta [negou o acesso / não forneceu os itens X e Y / não indicou o fundamento do sigilo]. As informações pedidas referem-se à gestão de recursos públicos e a atos administrativos já editados. Por isso o acesso deve ser garantido (arts. 7º, VI e § 3º, e 8º da Lei nº 12.527/2011; Decreto nº 7.724/2012, art. 20).

Caso haja informação sigilosa, requeiro o acesso à parte não sigilosa (art. 7º, § 2º), com indicação do fundamento legal, da classificação e da autoridade classificadora.

Requeiro a reforma da decisão e o fornecimento integral das informações solicitadas.

NOTAS AO DENUNCIANTE — REMOVER ESTA PÁGINA ANTES DO PROTOCOLO

- Esta é uma minuta preparada a partir de documentos públicos. Recomenda-se revisão por advogado(a). Não é obrigatório, mas é prudente.
- **ANONIMATO:** a identificação foi preenchida como ANÔNIMO, conforme sua escolha. A Lei 1.079/1950 exige denunciante cidadão identificado, com firma reconhecida (arts. 14 e 16). Uma denúncia anônima não será recebida e tende a ser arquivada por vício formal. Para que tenha efeito, é preciso se identificar. As alternativas compatíveis com o anonimato são a representação (Parte II) e os pedidos de acesso à informação com identidade preservada (Parte III).
- **Campos em amarelo** devem ser preenchidos com seus dados ou conferidos no documento oficial antes da assinatura.
- **Firma reconhecida** em cartório é obrigatória (Lei 1.079/1950, art. 16). Anexe RG, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, que comprova a cidadania (art. 14).
- **Anexe os documentos do item VIII.** Baixe cada um da fonte oficial (TCU, DOU, Câmara). Onde a minuta diz "conforme noticiado", confira o dado no documento oficial e ajuste o texto se houver diferença.
- **Prazo.** A denúncia só pode ser recebida enquanto o denunciado estiver no cargo (art. 15). O mandato em curso termina em 5 de janeiro de 2027 (CF, art. 82, na redação da EC 111/2021). Se houver recondução, há controvérsia sobre responsabilização por atos de mandato anterior.
- **Protocolo:** Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em Brasília. Confirme com a Câmara se há forma de protocolo à distância.
- **Avaliação franca:** o TCU recomendou a aprovação, com ressalvas, das contas de 2023, 2024 e 2025, e pedidos anteriores sobre o Pé-de-Meia não prosperaram. A chance de recebimento é baixa. A denúncia continua sendo um exercício legítimo de cidadania, desde que se mantenha fiel aos documentos.
- **Boa-fé:** não acrescente fatos sem prova nem amplie o que os documentos dizem. Imputar crime a alguém sabendo que é inocente é crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Por isso a minuta traz, no item IV, os elementos favoráveis ao denunciado.
- **Fato excluído:** a garantia da União ao empréstimo de R$ 12 bilhões aos Correios (TCU, Acórdão 1.359/2026) ficou de fora. O próprio relator registrou que a decisão não tem caráter punitivo e não há ato pessoal do Presidente identificado.
- **Acórdão 2.261/2026 (item 8-A):** a identificação foi confirmada em registros do TCU: sessão extraordinária de 25/08/2026, Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P. O inteiro teor não pôde ser lido. A descrição do conteúdo vem de trechos da pesquisa do TCU e de reportagens do Poder360 e do Distrito News de 25/08/2026. Leia o dispositivo completo antes de protocolar e ajuste os itens 8-A e 15 se ele disser algo diferente.
- **Contas de 2023:** o processo é o TC 010.005/2024-2, e o parecer foi enviado ao Congresso pelo Aviso nº 468-GP/TCU/2024. O número do acórdão não foi localizado. Há indício, não confirmado, de que seja o Acórdão nº 1.106/2024-TCU-Plenário.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANÔNIMO (denunciante que optou por não se identificar), vem respeitosamente, com fundamento nos arts. 85, VI e VII, e 86 da Constituição Federal e nos arts. 14 a 16 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, apresentar

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE

contra o Presidente da República, **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DA LEGITIMIDADE E DA ADMISSIBILIDADE

1. Qualquer cidadão pode denunciar o Presidente da República perante a Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950, art. 14). [Denúncia apresentada como anônima: sem identificação do cidadão denunciante e sem firma reconhecida, os requisitos dos arts. 14 e 16 não são atendidos.]

2. O denunciado está no exercício do cargo, o que permite o recebimento da denúncia (art. 15).

3. A prova é essencialmente documental: atos oficiais do Tribunal de Contas da União e leis publicadas no Diário Oficial da União, relacionados no item VIII. Cumpre-se, assim, o art. 16 da Lei nº 1.079/1950.

4. O rito observará a Lei nº 1.079/1950, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 218) e as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 378/DF.

II. DOS FATOS

Fato 1: execução do Programa Pé-de-Meia à margem da Lei Orçamentária Anual

5. O Programa Pé-de-Meia, incentivo financeiro-educacional a estudantes do ensino médio, foi instituído pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024 (Doc. 4). Ele é operado por meio do Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio (Fipem), fundo de natureza privada.

6. A Lei nº 14.995, de 10 de outubro de 2024, autorizou o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc) a integralizar cotas no Fipem até o limite de R$ 6 bilhões. A Lei nº 15.076, de 26 de dezembro de 2024, autorizou o Fundo de Garantia de Operações (FGO) a integralizar cotas no Fipem até R$ 4 bilhões (Doc. 5). Em ambos os casos, a lei ressalvou os recursos já vinculados a garantias contratadas.

7. Em 20 de janeiro de 2025, o Ministro Augusto Nardes concedeu medida cautelar no processo TC 024.312/2024-0. Em 22 de janeiro de 2025, o Plenário do Tribunal de Contas da União a referendou por unanimidade (Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário, Doc. 2). A medida suspendeu o uso, no Programa, de cerca de R$ 6 bilhões oriundos do FGO e do Fgeduc que capitalizaram o Fipem sem trânsito pelo Orçamento Geral da União. Segundo o relator, a lei permite que a União transfira recursos ao fundo, mas não permite que o pagamento dos incentivos aos estudantes se dê à margem do orçamento. Ficaram excepcionalmente preservados, em 2024 e 2025, os R$ 6,1 bilhões provenientes do Fundo Social.

8. Em 12 de fevereiro de 2025, o Plenário deu provimento parcial ao agravo da Advocacia-Geral da União e revogou a cautelar (Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário, Doc. 3). Fundamentou-se no perigo da demora reverso e nos impactos sociais da interrupção do programa, e reservou para momento posterior a análise de mérito. O Tribunal autorizou, de forma provisória e excepcional, a continuidade dos pagamentos com recursos do Fipem e fixou prazo de 120 dias para que o Poder Executivo adequasse o financiamento às normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Segundo o relatório desse acórdão, o custo anual estimado do programa é de R$ 12,5 bilhões, enquanto o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 previa apenas R$ 1 bilhão. O Executivo enviou ao Congresso o PLN nº 5/2025 (Mensagem nº 778, de 24/06/2025), com crédito suplementar de R$ 685,9 milhões ao Ministério da Educação para o programa, e depois solicitou a sua retirada de tramitação (Mensagem nº 1.712/2025) (Doc. 8).

8-A. Em 25 de agosto de 2026, em sessão extraordinária, o Plenário do TCU proferiu por unanimidade, no mesmo processo, o Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (Doc. 3-A). O processo é uma representação do Ministério Público junto ao TCU, com relatoria do Ministro Augusto Nardes e revisão do Ministro Odair Cunha. Segundo os registros de pesquisa do TCU, o sumário da decisão aponta indícios de descumprimento de princípios e normas constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo orçamentário e financeiro do Programa. O Tribunal, ainda assim, autorizou excepcionalmente a execução temporária do programa. Segundo a imprensa, na mesma sessão o relator acolheu proposta do revisor para juntar o processo ao TC 025.632/2024-8, auditoria operacional sobre gastos fora do Orçamento (relator Min. Bruno Dantas), e não houve decisão definitiva de mérito. Nessa auditoria, o Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário (27/05/2026) já havia determinado medidas de transparência aos gestores de fundos e a apresentação de relatório em 180 dias. [Conferir o inteiro teor, em especial o dispositivo, antes do protocolo.]

Fato 2: sanção de leis que concederam benefícios tributários sem os requisitos legais

9. No parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2024, aprovado em 11 de junho de 2025 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário, TC 008.437/2025-4, relator: Ministro Jhonatan de Jesus, Doc. 6 e 7), o TCU apontou como *irregularidade* a

concessão ou ampliação de benefícios tributários, por meio de renúncia de receita, sem observância das exigências legais. Segundo o Tribunal, o Poder Executivo deixou de atender dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre eles a apresentação de memórias de cálculo detalhadas das estimativas de renúncia. Conforme noticiado, foram instituídas 23 desonerações por 19 atos normativos em 2024, e parte delas não atendeu aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), da LDO e da Constituição. Segundo a imprensa, o TCU identificou nove leis nessa situação, entre elas as relativas ao Perse e ao setor de semicondutores. Segundo o TCU, parte dessas leis teve origem no Poder Legislativo. Duas foram identificadas pela imprensa: a Lei nº 14.859/2024 (Perse), oriunda do PL 1.026/2024 e sancionada sem vetos em 22/05/2024, que fixou teto de R$ 15 bilhões para o custo fiscal do benefício após acordo com o Ministério da Fazenda; e a Lei nº 14.968/2024 (semicondutores), oriunda do PL 13/2020, que prorrogou incentivos até 2029 e foi sancionada com veto à prorrogação automática até 2073 (Mensagem nº 1.060/2024). [Identificar no relatório do TCU, capítulo sobre renúncias, quais leis foram apontadas e qual dispositivo constitucional foi citado, provavelmente o art. 113 do ADCT.]

10. O TCU também alertou o Poder Executivo de que, na elaboração e na sanção de leis de concessão ou ampliação de benefícios tributários, regras da LDO e da LRF deixaram de ser cumpridas. A sanção é ato privativo e pessoal do Presidente da República (CF, art. 84, IV). Isso estabelece o vínculo direto entre o fato apontado pelo TCU e a conduta do denunciado.

III. DO DIREITO

III.1 Do crime de responsabilidade contra a lei orçamentária

11. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária e o cumprimento das leis (CF, art. 85, VI e VII). A Lei nº 1.079/1950 tipifica, entre outros, os de "infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária" (art. 10, item 4) e "ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas" (art. 11, item 1).

III.2 Do enquadramento do Fato 1

12. A Constituição exige que a lei orçamentária anual compreenda as despesas da União (art. 165, § 5º). Ela também proíbe o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, I e II). A Lei nº 4.320/1964 consagra o princípio da universalidade (art. 2º). A execução de um programa federal de transferência de renda com recursos que circularam fora do Orçamento Geral da União, como constatado pelo TCU em juízo cautelar, pode configurar, em tese, as condutas do art. 10, item 4, e do art. 11, item 1, da Lei nº 1.079/1950. Cabe à Câmara dos Deputados, após a instrução, avaliar a autoria e a responsabilidade pessoal do denunciado.

III.3 Do enquadramento do Fato 2

13. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra o sistema constitucional das leis orçamentárias (CF, art. 165, II). Concessão ou ampliação de benefício tributário que resulte em renúncia de receita exige estimativa de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação (LRF, art. 14). Proposição legislativa que crie renúncia de receita deve vir acompanhada da estimativa de impacto (ADCT, art. 113). Sancionar leis que, segundo o TCU, descumpriram esses requisitos pode configurar, em tese, a conduta do art. 10, item 4, da Lei nº 1.079/1950.

III.4 Da autonomia desta instância em relação ao parecer do TCU

14. O parecer prévio do TCU sobre as contas presidenciais é opinativo (CF, art. 71, I). O julgamento dessas contas cabe ao Congresso Nacional (CF, art. 49, IX). A responsabilização por crime de responsabilidade é instância político-jurídica autônoma, regida pela Lei nº 1.079/1950. A aprovação das contas com ressalvas não impede, por si só, a apuração de condutas específicas nesta sede. Do mesmo modo, a existência de ressalvas não demonstra, por si só, a prática de crime.

IV. DA LEALDADE PROCESSUAL: ELEMENTOS FAVORÁVEIS AO DENUNCIADO

15. Em respeito à boa-fé e para que esta Casa decida com informação completa, o denunciante registra os seguintes elementos favoráveis ao denunciado, todos extraídos das mesmas fontes oficiais:

a) O TCU recomendou, por unanimidade, a aprovação com ressalvas das Contas do Presidente da República dos exercícios de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024), 2024 (Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário) e 2025 (Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário, TC 005.405/2026-2), sem recomendar a rejeição de nenhuma delas (Doc. 6 e 9).

b) No Fato 1, as transferências ao Fipem tiveram amparo em leis aprovadas pelo Congresso Nacional. A decisão do TCU foi cautelar, sem julgamento de mérito, e foi revogada pelo Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário. O Executivo chegou a apresentar proposta de regularização (PLN nº 5/2025), depois retirada, e a Advocacia-Geral da União sustenta a legalidade das transferências e o cumprimento da determinação de iniciar o processo legislativo. Para 2026, a Lei Orçamentária sancionada reservou R$ 11,47 bilhões ao programa, segundo a Agência Câmara. No Acórdão nº 2.261/2026, o TCU manteve a autorização para a execução do programa e, segundo a imprensa, não proferiu decisão definitiva de mérito.

c) No Fato 2, o próprio TCU registrou que todas as renúncias de receita que entraram em vigor em 2024 foram acompanhadas de medidas compensatórias, e que parte das leis teve origem no Poder Legislativo. Nas duas leis identificadas, não há indício de

recomendação técnica de veto ignorada. Na Lei nº 14.968/2024, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e a AGU recomendaram o veto de um dispositivo por contrariar a LDO, e o Presidente o vetou (Mensagem nº 1.060/2024). A Lei nº 14.859/2024 (Perse) resultou de acordo com a Fazenda e fixou teto de R$ 15 bilhões.

d) Os documentos oficiais não demonstram, por si sós, intenção deliberada do denunciado de violar a lei orçamentária. Por isso o denunciante pede a instrução descrita no item V.

V. DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

16. Com fundamento no art. 20 da Lei nº 1.079/1950, que autoriza a Comissão Especial a realizar as diligências necessárias ao esclarecimento da denúncia, requer-se:

e) a requisição ao Tribunal de Contas da União de cópia integral do processo TC 024.312/2024-0 (Pé-de-Meia), inclusive dos Acórdãos nº 61/2025, nº 297/2025 e nº 2.261/2026-TCU-Plenário e do acompanhamento do cumprimento do prazo de 120 dias, e do processo TC 008.437/2025-4 (Contas do Presidente da República, exercício de 2024), em especial o capítulo sobre renúncias de receita;

f) a requisição ao Ministério da Educação, ao Ministério da Fazenda e ao agente operador do Fipem dos demonstrativos dos pagamentos do Programa Pé-de-Meia em 2024 e 2025, com a origem dos recursos (orçamentária ou extraorçamentária);

g) a requisição à Casa Civil da Presidência da República dos processos de sanção das leis apontadas pelo TCU, com as estimativas de impacto orçamentário-financeiro e as manifestações dos órgãos técnicos;

h) a informação, pelo Congresso Nacional, sobre a tramitação e o resultado do PLN nº 5/2025 e o julgamento das contas presidenciais de 2023 a 2025;

i) a oitiva das testemunhas arroladas no item IX, se houver.

VI. DOS PEDIDOS

17. Diante do exposto, requer-se:

j) o recebimento desta denúncia, sua leitura no expediente da sessão seguinte e o envio a Comissão Especial (Lei nº 1.079/1950, art. 19);

k) a realização das diligências do item V e a notificação do denunciado para se manifestar;

l) caso a instrução confirme a responsabilidade pessoal do denunciado, a autorização para instauração do processo pelo Senado Federal (CF, arts. 51, I, e 86), para aplicação das sanções do art. 52, parágrafo único, da Constituição.

VII. DECLARAÇÃO DE BOA-FÉ

18. O denunciante declara que os fatos narrados foram extraídos exclusivamente de documentos públicos oficiais e de notícias de fontes identificadas, todos relacionados no item VIII e no Anexo. Declara que reproduziu também os elementos favoráveis ao denunciado e que não lhe imputa fato que saiba ser falso. A presente denúncia busca a apuração dos fatos pelo órgão constitucionalmente competente, sem prejuízo do direito de defesa.

VIII. DOS DOCUMENTOS

1. Doc. 1: documentos de identificação do denunciante (não apresentados: denúncia anônima).
2. Doc. 2: Acórdão nº 61/2025-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 22/01/2025, referendo de medida cautelar, Pé-de-Meia.
3. Doc. 3: Acórdão nº 297/2025-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 12/02/2025, que revogou a cautelar e fixou prazo de 120 dias.
4. Doc. 3-A: Acórdão nº 2.261/2026-TCU-Plenário (TC 024.312/2024-0), de 25/08/2026, Ata nº 32/2026, código AC-2261-32/26-P.
5. Doc. 3-B: Acórdão nº 1.372/2026-TCU-Plenário (TC 025.632/2024-8), de 27/05/2026, auditoria sobre gastos fora do Orçamento.
6. Doc. 4: Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024 (DOU).
7. Doc. 5: Lei nº 14.995, de 10/10/2024, e Lei nº 15.076, de 26/12/2024 (DOU).
8. Doc. 6: Acórdão nº 1.326/2025-TCU-Plenário (TC 008.437/2025-4), relatório e parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República, exercício de 2024.
9. Doc. 7: notícia oficial do TCU, "TCU aprova com ressalvas as contas do presidente da República de 2024".
10. Doc. 8: PLN nº 5/2025 e Mensagens nº 778/2025 (envio) e nº 1.712/2025 (pedido de retirada).
11. Doc. 8-A: notícia da Agência Câmara sobre a Lei Orçamentária de 2026 sancionada (Pé-de-Meia: R$ 11,47 bilhões).
12. Doc. 9: pareceres prévios sobre as contas de 2023 (TC 010.005/2024-2; Aviso nº 468-GP/TCU/2024; nº do acórdão não localizado) e de 2025 (Acórdão nº 1.442/2026-TCU-Plenário, TC 005.405/2026-2).

IX. ROL DE TESTEMUNHAS

Facultativo. O art. 16 da Lei nº 1.079/1950 exige rol de no mínimo cinco testemunhas apenas para crimes que dependam de prova testemunhal. Se forem indicadas, devem ser pessoas com conhecimento técnico dos fatos, qualificadas com nome, profissão e endereço.

1. [nome, profissão, endereço]
2. [nome, profissão, endereço]
3. [nome, profissão, endereço]
4. [nome, profissão, endereço]
5. [nome, profissão, endereço]

Nestes termos, pede deferimento.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2026.

_____

ANÔNIMO
(denunciante não identificado)

ANEXO: MATRIZ DE PROVAS E VERIFICAÇÃO DE BOA-FÉ

Para cada afirmação da denúncia, a tabela indica a fonte, o grau de verificação e o elemento que pesa contra a acusação.

Afirmação	Fonte / identificador	Verificação	Elemento contrário
Pé-de-Meia instituído por lei e operado pelo Fipem, fundo privado	Lei 14.818/2024 camara.leg.br/legin	Fonte oficial localizada; conferir o texto	—
Lei 14.995/2024 (Fgeduc, até R$ 6 bi) e Lei 15.076/2024 (FGO, até R$ 4 bi) autorizaram aportes ao Fipem	Planalto: l14995.htm e l15076.htm	Texto legal localizado; confirmado no documento do TCU	Amparo legal aprovado pelo Congresso
TCU suspendeu cerca de R$ 6 bi por pagamentos à margem do OGU	Acórdão 61/2025-Plenário (22/01/2025) TC 024.312/2024-0	Texto do TCU localizado; número confirmado	Decisão cautelar, sem mérito; Fundo Social preservado
TCU revogou a cautelar e deu 120 dias para adequação	Acórdão 297/2025-Plenário (12/02/2025)	Notícia oficial do TCU e ofício do TCU à Câmara (Aviso 902/2025)	Agravo da AGU parcialmente provido; mérito reservado
TCU (25/08/2026): indícios de descumprimento de normas de finanças públicas; execução temporária autorizada	Acórdão 2.261/2026-Plenário Ata 32/2026 · AC-2261-32/26-P	Identificação confirmada; conteúdo por trechos do TCU e imprensa (25/08/2026); sem decisão definitiva de mérito	Programa autorizado; processo juntado à auditoria TC 025.632/2024-8; LOA 2026 com R$ 11,47 bi
Executivo propôs crédito de R$ 686 mi (PLN 5/2025)	Agência Câmara	Fonte oficial (Câmara)	Iniciativa de regularização
2024: 23 desonerações por 19 atos; parte sem requisitos da LRF, LDO e CF	Acórdão 1.326/2025-Plenário TC 008.437/2025-4	Acórdão confirmado (TCU); números 23 e 19 apenas na imprensa; conferir no relatório	Todas com medidas compensatórias; contas aprovadas
Contas de 2023, 2024 e 2025 aprovadas com ressalvas, por unanimidade	2023: TC 010.005/2024-2 (Aviso 468-GP/TCU/2024) 2024: Acórdão 1.326/2025 2025: Acórdão 1.442/2026	Fonte oficial	Favorável ao denunciado

Fontes consultadas

1. TCU – Pé-de-Meia (notícia oficial): https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-da-educacao-deve-adequar-uso-de-recursos-para-o-programa-pe-de-meia
2. TCU – Acórdão 61/2025 (cópia publicada pelo Poder360): https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-Meia_referendo-de-cautelar.pdf
3. AGU – recurso contra a cautelar (cópia publicada pelo Poder360): https://static.poder360.com.br/2025/01/AGU-recorre-decisao-TCU-Pe-de-Meia.pdf
4. Lei 14.818/2024 – Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14818-16-janeiro-2024-795255-norma-pl.html
5. TCU dá 120 dias – InfoMoney: https://www.infomoney.com.br/politica/tcu-da-120-dias-para-governo-tomar-providencias-para-incluir-pe-de-meia-no-orcamento/

6. PLN 5/2025 – Agência Câmara: https://www.camara.leg.br/noticias/1174945-projeto-suplementa-recursos-para-o-programa-pe-de-meia/
7. Lei 14.995/2024 – Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14995.htm
8. Lei 15.076/2024 – Planalto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15076.htm
9. TCU – notícia oficial do Acórdão 297/2025 (prazo de 120 dias): https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento
10. TCU – Aviso 902/2025 à Câmara (cita o Acórdão 297/2025): https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cffc/expedientes-recebidos/Aviso000.902_2025GABPRES.pdf
11. TCU – pauta do Plenário com o TC 024.312/2024-0 (agosto/2026): https://portal.tcu.gov.br/uploads/pautas/pauta-23169-2596026424803438700.pdf
12. Poder360 – Ministros do TCU questionam “desorçamentação” (25/08/2026): https://www.poder360.com.br/poder-governo/ministros-do-tcu-questionam-desorcamentacao-em-pe-de-meia-e-desenrola/
13. Distrito News – TCU critica gasto fora do Orçamento (25/08/2026): https://distritonews.com/economia/tcu-desorcamentacao-pe-de-meia-desenrola-fipem-fgo-25-agosto-2026
14. TCU – auditoria de gastos fora do Orçamento (TC 025.632/2024-8): https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-examina-mecanismos-de-gastos-de-fundos-fora-do-orcamento-geral-da-uniao
15. Planalto – Mensagem nº 778/2025 (envio do PLN 5/2025): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-0778-25.doc
16. Planalto – Mensagem nº 1.712/2025 (retirada do PLN 5/2025): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/ato_2023_2026/2025/pln/msg/msg-1712-25.doc
17. Agência Câmara – Orçamento 2026 sancionado (Pé-de-Meia: R$ 11,47 bi): https://www.camara.leg.br/noticias/1238564-orcamento-2026-e-sancionado-com-veto-a-r-400-milhoes-em-emendas/
18. Congresso Nacional – Contas da Presidência (Aviso 468-GP/TCU/2024): https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-orcamentarias/contas-da-presidencia
19. Exame – nove leis com benefícios sem requisitos (contas 2024): https://exame.com/economia/tcu-aprova-com-ressalvas-contas-de-2024-do-governo-lula-e-alerta-para-renuncias-fiscais/
20. Contábeis – 23 desonerações por 19 atos (contas 2024): https://www.contabeis.com.br/noticias/71308/tcu-aprova-contas-de-2024-com-ressalvas-e-alerta-fiscal/
21. Planalto – Mensagem de veto nº 1.060/2024 (Lei 14.968/2024): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/msg/vep/vep-1060-24.htm
22. Agência Senado – Lei 14.859/2024 (Perse, teto de R$ 15 bi): https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/05/23/lula-sanciona-lei-que-mantem-o-perse-com-limite-de-r-15-bi-ate-2026
23. Agência Câmara – Lei 14.968/2024 (semicondutores): https://www.camara.leg.br/noticias/1096388-sancionada-lei-que-amplia-incentivos-para-industria-de-semicondutores/
24. Orçamento de 2026 e Pé-de-Meia – DGABC: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4254407/veja-o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-orcamento-de-2026-enviado-pelo-governo-lula-ao-congresso
25. Orçamento de 2026 após o Congresso – Correio Braziliense (25/12/2025): https://edicao.correiobraziliense.com.br/correiobraziliense/2025/12/25/1254c0/pdf/A02-POL-2512-DIG.pdf
26. TCU – Acórdão 1.326/2025 (Contas 2024): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf
27. TCU – Voto do relator, Contas 2023 (TC 010.005/2024-2): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-governo-2023/4%20Voto%20Ministro%20VR%20(relator)%20CG2023.pdf
28. TCU – Contas do Presidente 2024: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2024
29. Contas 2024, renúncias – Exame: https://exame.com/economia/tcu-aprova-com-ressalvas-contas-de-2024-do-governo-lula-e-alerta-para-renuncias-fiscais/

30. Contas 2024, irregularidade – CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/tcu-ve-irregularidade-mas-aprova-contas-do-governo-lula-de-2024/
31. TCU – Contas do Presidente 2023: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-com-ressalvas-as-contas-do-presidente-da-republica-de-2023
32. TCU – Acórdão 1.442/2026 (Contas 2025): https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf

Parte V. Anexo: síntese dos fatos em JSON

Estrutura solicitada inicialmente, atualizada com os números dos acórdãos confirmados. Os campos de enquadramento indicam se a tipificação é apenas em tese.


```
{
  "pedido_impeachment": {
    "denunciante": "Anônimo",
    "denunciado": "Presidente da República",
    "fundamentacao_legal_geral": "Lei nº 1.079/1950 e Artigo 85 da CF/88",
    "conclusao_da_analise": "Os fatos verificados em fontes oficiais apontam irregularidades fiscais
reconhecidas pelo TCU, mas não demonstram, por si sós, crime de responsabilidade. As contas de 2023
a 2025 foram aprovadas com ressalvas. O enquadramento abaixo é em tese e depende de instrução.",
    "fatos_cronologicos": [
      {
        "id": 1,
        "data_fato": "2025-01-22",
        "descricao_evento": "O Plenário do TCU referenda cautelar que suspende cerca de R$ 6 bilhões
do FGO e do Fgeduc usados no Programa Pé-de-Meia via Fipem, sem trânsito pelo Orçamento Geral da
União.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: art. 10, item 4, e art. 11, item 1 (não reconhecido
oficialmente)",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://static.poder360.com.br/2025/01/024.312-2024-0-AN-Pe-de-
Meia_referendo-de-cautelar.pdf",
            "codigo_identificador": "Acórdão 61/2025-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 2,
        "data_fato": "2025-02-12",
        "descricao_evento": "O TCU dá provimento parcial ao agravo da AGU, revoga a cautelar,
autoriza a execução provisória com recursos do Fipem e fixa 120 dias para a regularização
orçamentária. O mérito fica reservado.",
        "enquadramento_lei_1079": "Elemento de contexto: favorável ao denunciado",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-prazo-de-120-dias-
para-governo-federal-adequar-programa-pe-de-meia-ao-orcamento",
            "codigo_identificador": "Acórdão 297/2025-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 3,
        "data_fato": "2025-06-11",
        "descricao_evento": "Parecer prévio favorável com ressalvas às Contas de 2024.
Irregularidade: concessão ou ampliação de benefícios tributários sem os requisitos da LRF (art. 14),
da LDO e da CF (23 desonerações por 19 atos, segundo a imprensa). Todas tiveram medidas
compensatórias.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: art. 10, item 4, pela sanção presidencial (não
reconhecido oficialmente)",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd
%C3%A3o%201.326_2025-P%20CG2024.pdf",
```

```
            "codigo_identificador": "Acórdão 1.326/2025-TCU-Plenário; TC 008.437/2025-4"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 4,
        "data_fato": "2026-06-10",
        "descricao_evento": "Parecer prévio favorável com ressalvas às Contas de 2025: garantia aos
Correios sem análise técnica adequada; R$ 48,7 bilhões excluídos da meta fiscal; meta cumprida.",
        "enquadramento_lei_1079": "Nenhum: elemento de contexto",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://sites.tcu.gov.br/recursos/contas-do-presidente/3%20Ac%C3%B3rd
%C3%A3o%201.442_2026-P%20CG2025.pdf",
            "codigo_identificador": "Acórdão 1.442/2026-TCU-Plenário; TC 005.405/2026-2"
          }
        ]
      },
      {
        "id": 5,
        "data_fato": "2026-08-25",
        "descricao_evento": "O TCU, por unanimidade, aponta indícios de descumprimento de normas
constitucionais e legais de finanças públicas no arranjo do Pé-de-Meia e autoriza excepcionalmente a
execução temporária do programa. Segundo a imprensa, o processo foi juntado à auditoria TC
025.632/2024-8, sem decisão definitiva de mérito. Inteiro teor não verificado.",
        "enquadramento_lei_1079": "Em tese: reforça o Fato 1 (art. 10, item 4; art. 11, item 1); sem
indicação de responsabilidade pessoal",
        "fontes_e_provas_legais": [
          {
            "tipo": "Documentação Oficial - TCU",
            "link_oficial": "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br",
            "codigo_identificador": "Acórdão 2.261/2026-TCU-Plenário; TC 024.312/2024-0; AC-2261-
32/26-P"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```